

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) OBE CURRICULUM 2026

MATA KULIAH: FILSAFAT HUKUM ISLAM (HN268009001)
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNISSULA

Program Studi	Magister Kenotariatan (M.Kn.)
Fakultas	Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Mata Kuliah	Filsafat Hukum Islam (Pilihan)
Kode Mata Kuliah	HN268009001
Bobot SKS / Semester	2 SKS / Semester II (Dua)
Dosen Pengampu	Dr. Moh. Aris Siswanto, S.H., M.H. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
Standar Akreditasi	Standard ACQUIN / ESG 1.2 & Budaya Akademik Islami (Budal)

1. VISI, MISI DAN PROFIL LULUSAN

Visi Program Studi:

Menyelenggarakan Program Studi yang menghasilkan lulusan unggul, berdaya saing internasional dan mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum kenotariatan untuk membangun generasi khaira ummah melalui Budaya Akademik Islami (Budal).

Misi Program Studi:

1. Membangun Budaya Akademik yang didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan dengan mengintegrasikan sains modern dan keilmuan Islam guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pembelajaran untuk membekali mahasiswa dalam pengembangan ilmu hukum kenotariatan yang adaptif terhadap masalah-masalah hukum di masyarakat.
3. Memberikan pelatihan-pelatihan bagi mahasiswa untuk meningkatkan ketrampilan pembuatan akta yang aplikatif terhadap kebutuhan masyarakat nasional dan internasional.
4. Membekali mahasiswa dengan ketrampilan di bidang penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat dan dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional.

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN DESKRIPSINYA

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Magister Kenotariatan Unissula dirumuskan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 8 dan EQF Level 7. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam secara khusus dibebani CPL 1 (Sikap/Etika) dan CPL 2 (Kognitif/Teori) untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu hukum kenotariatan.

KODE CPL	KOMPETENSI	DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN
CPL 1	Etika Religius, Moral, & Tanggung Jawab Sosial	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap jujur, adil, dan berbuat kebaikan dalam menjalankan kewenangan berdasarkan nilai moral dan etika untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.
CPL 2	Penguasaan Ilmu & Teori Hukum Kenotariatan	Menguasai bidang ilmu dan teori hukum kenotariatan secara mendalam dan holistik, sehingga mampu untuk berpikir kritis terhadap penyelesaian permasalahan atau kasus hukum kenotariatan dengan mengintegrasikan sains modern dan keilmuan Islam.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) DAN DESKRIPSINYA

Mengingat Filsafat Hukum Islam telah diajarkan pada level sarjana (S1), CPMK yang dirancang untuk tingkat Magister (S2) difokuskan pada penguatan kemampuan analisis, evaluasi, dan penyusunan argumen hukum kritis (Level C3-C5 Taksonomi Bloom) yang dihubungkan langsung dengan dinamika jabatan Notaris/PPAT.

KODE CPMK	RUMUSAN CAPAIAN MATA KULIAH	LEVEL BLOOM	KORELASI CPL
CPMK-1	Mampu menerapkan nilai-nilai ketakwaan, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan (maqasid syariah) dalam menganalisis kasus etika jabatan Notaris/PPAT.	C3 (Aplikasi)	CPL 1
CPMK-2	Mampu menganalisis hakikat, dasar, rahasia, dan tujuan penetapan hukum Islam (maqasid syariah) secara mendalam dan holistik guna menyelesaikan problematika kenotariatan kontemporer.	C4 (Analisis)	CPL 2
CPMK-3	Mampu mengevaluasi keabsahan, keadilan, dan kemaslahatan dari perjanjian, akad, atau akta dalam praktik kenotariatan dengan mengintegrasikan konsep hukum Islam dan hukum positif.	C5 (Evaluasi)	CPL 2

4. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

KODE SUB-CPMK	RUMUSAN SUB-CAPAIAN MATA KULIAH	BLOOM	CPMK INDUK
Sub-CPMK-1	Mampu menerangkan konsep dasar Filsafat Hukum Islam, sejarah perkembangannya, objek formal/material, serta manfaat studinya dalam kenotariatan.	C3	CPMK-2
Sub-CPMK-2	Mampu memformulasikan kedudukan sumber hukum Islam dan metode ijtihad serta istinbath hukum Islam untuk menyelesaikan kasus hukum baru.	C3	CPMK-2
Sub-CPMK-3	Mampu menganalisis konsep Maqasid Syariah (Hifdz ad-Din, Hifdz an-Nafs, Hifdz al-'Aql, Hifdz an-Nasl, Hifdz al-Mal) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa Notaris/PPAT.	C4	CPMK-2
Sub-CPMK-4	Mampu menganalisis internalisasi nilai-nilai inti Islam (Amanah, 'Adl, dan Ihsan) ke dalam etika jabatan Notaris/PPAT guna mencegah malpraktik.	C4	CPMK-1
Sub-CPMK-5	Mampu menganalisis landasan normatif hukum perikatan Islam (akad) dan transaksi syariah (Fiqh Muamalah) serta membandingkannya dengan hukum perikatan perdata.	C4	CPMK-3
Sub-CPMK-6	Mampu mengevaluasi keabsahan dan keadilan hukum dari akta-akta ekonomi syariah (seperti murabahah, musyarakah, mudharabah) serta merumuskan klausula akta yang mitigatif.	C5	CPMK-3
Sub-CPMK-7	Mampu menguji dan mengevaluasi sengketa/problematika hukum kenotariatan kontemporer berdasarkan pendekatan Filsafat Hukum Islam yang berorientasi kemaslahatan umat.	C5	CPMK-2

5. KORELASI CPL, CPMK, DAN SUB-CPMK

Keterkaitan kurikulum terstruktur (seamless alignment) ditunjukkan melalui rantai koordinat sebagai berikut:

- CPL 1 diturunkan ke CPMK-1, yang diukur secara rinci melalui Sub-CPMK-4.
- CPL 2 diturunkan ke CPMK-2 dan CPMK-3. CPMK-2 diukur melalui Sub-CPMK-1, Sub-CPMK-2, Sub-CPMK-3, dan Sub-CPMK-7.
- CPMK-3 diukur melalui Sub-CPMK-5 dan Sub-CPMK-6.

Keterkaitan ini menjamin bahwa setiap aktivitas pembelajaran mingguan, tugas mahasiswa, serta instrumen ujian (UTS/UAS/Kuis) terarah langsung untuk mengukur CPL lulusan yang disyaratkan dalam akreditasi ACQUIN.

6. DESKRIPSI SINGKAT DAN MATERI PEMBELAJARAN

Deskripsi Singkat Mata Kuliah:

Mata kuliah Filsafat Hukum Islam merupakan mata kuliah pilihan berbobot 2 SKS yang ditawarkan di Semester II pada Program Studi Magister Kenotariatan FH Unissula. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam, kritis, dan holistik tentang dimensi filosofis, epistemologis, dan etis di balik penetapan hukum Islam. Melalui pendekatan rekonstruksi Budaya Akademik Islami (BudAI), mahasiswa dibimbing untuk menginternalisasikan nilai-nilai keadilan ('adl), kejujuran (amanah), dan kemaslahatan (maqasid syariah) ke dalam praktik kenotariatan. Fokus utama pembelajaran meliputi kajian kritis sumber hukum Islam, metode ijtihad, teori maqasid syariah, hukum perikatan Islam (akad) dalam Fiqh Muamalah, penyelarasan akta ekonomi syariah, serta evaluasi etis atas malpraktik kenotariatan kontemporer.

Deskripsi Materi Pembelajaran:

1. Pengantar Filsafat Hukum Islam (Sejarah, objek, manfaat studi bagi kenotariatan).
2. Sumber-sumber hukum Islam, metode ijtihad, dan istinbath hukum Islam.
3. Konsep Maqasid Syariah dan implementasinya dalam perlindungan hak keperdataan (Hifdz al-Mal).
4. Internalisasi nilai-nilai Islam (Amanah, 'Adl, Ihsan) dalam etika jabatan Notaris/PPAT.
5. Pencegahan pelanggaran kode etik (Akta Terbang, penyalahgunaan kewenangan).
6. Filsafat Hukum Perikatan Islam (Akad): Asas-asas, rukun, syarat sah, dan larangan transaksi (riba, gharar, maysir).
7. Analisis dan Evaluasi Akta Ekonomi Syariah (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah) serta resolusi sengketa syariah di pengadilan dan arbitrase.
8. Evaluasi Cyber Notary dan digital signature dalam perspektif Filsafat Hukum Islam.

7. DAFTAR REFERENSI UTAMA DAN PENDUKUNG

Referensi Utama:

1. Jassir Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
2. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
3. Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
4. Dokumen Kurikulum OBE Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2026.

Referensi Pendukung:

1. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
2. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Lembaga Keuangan dan Transaksi Syariah.
3. Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional dan Jurnal Internasional Bereputasi mengenai Cyber Notary, Akta Ekonomi Syariah, dan problematika hukum kenotariatan.

8. TABEL MATERI PEMBELAJARAN MINGGUAN (1 SEMESTER)

Mg Ke	Kemampuan Akhir (CPMK & Sub-CPMK)	Indikator & Kriteria Penilaian	Bentuk & Waktu Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Penugasan Mahasiswa	Materi Pembelajaran	Bobot (%)
1	Sub-CPMK-1: Menerangkan konsep dasar, objek, dan sejarah Filsafat Hukum Islam.	Indikator: Ketepatan menjelaskan konsep. Kriteria: Rubrik Partisipasi.	Tatap Muka (TM): 2x50' Tugas Terstruktur (TT): 2x60' Tugas Mandiri (TMnd): 2x60'	Lecture, Case Method	Membaca silabus dan menyusun ringkasan pengantar FHI.	Pengantar Filsafat Hukum Islam: Definisi, objek formal/material, manfaat studi bagi Notaris.	5%
2	Sub-CPMK-1: Menganalisis sejarah FHI dan hubungannya dengan Filsafat Barat.	Indikator: Ketepatan komparasi. Kriteria: Rubrik Partisipasi.	TM: 2x50' TT: 2x60' TMnd: 2x60'	Flipped Classroom, Diskusi	Menganalisis artikel komparasi hukum alam Barat & Islam.	Sejarah perkembangan FHI (Era Klasik, Pertengahan, Modern) vs Mazhab Hukum Barat.	5%
3	Sub-CPMK-2: Memformulasikan kedudukan sumber hukum Islam.	Indikator: Ketepatan pemetaan sumber. Kriteria: Penilaian Portofolio.	TM: 2x50' TT: 2x60' TMnd: 2x60'	Case-Based Learning	Tugas Mandiri: Pemetaan Epistemologi Bayani, Burhani, Irfani.	Sumber Hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas) dan Epistemologi.	5%
4	Sub-CPMK-2: Menerapkan metode ijtihad dalam kasus kenotariatan.	Indikator: Ketepatan metode istinbath. Kriteria: Portofolio.	TM: 2x50' TT: 2x60' TMnd: 2x60'	Collaborative Learning	Studi kasus ijtihad kontemporer dalam fatwa ekonomi syariah.	Metodologi Ijtihad & Istimbath Hukum Islam (Penemuan Hukum oleh Notaris).	5%
5	Sub-CPMK-2: Membedakan Syariah, Fikih, dan Qanun.	Indikator: Ketepatan diferensiasi. Kriteria: Kuis-1 tertulis.	TM: 2x50' TT: 2x60' TMnd: 2x60'	Lecture, Small Group Discussion	Kuis-1 tertulis (estimasi 30 menit).	Hakikat Hukum Islam: Syariah, Fikih, dan Qanun dalam hukum positif.	5%
6	Sub-CPMK-3: Menganalisis konsep Maqasid Syariah.	Indikator: Ketepatan penjelasan 5 pilar. Kriteria: Rubrik Partisipasi.	TM: 2x50' TT: 2x60' TMnd: 2x60'	Case Method	Menganalisis urgensi Maqasid Syariah dalam regulasi perdata.	Teori Maqasid Syariah dan Kemaslahatan (Maslahah Mursalah).	5%
7	Sub-CPMK-3: Menerapkan Maqasid Syariah dalam perlindungan hak.	Indikator: Ketepatan analisis perlindungan. Kriteria: Legal Opinion.	TM: 2x50' TT: 2x60' TMnd: 2x60'	Project-Based Learning	Tugas Terstruktur: Menyusun Legal Brief perlindungan aset (Hifdz al-Mal).	Implementasi Maqasid Syariah dalam Jabatan Notaris (Perlindungan Harta Benda/Aset).	5%
8	UTS	Ujian Tengah Semester (Ujian Tertulis Esai Analitis) - Mengukur Sub-CPMK 1 s.d. 3.	Evaluasi Sumatif 90 Menit	Ujian Tertulis	Evaluasi Tengah Semester secara mandiri.	Materi UTS: Pertemuan 1 s.d. 7.	20%
9	Sub-CPMK-4: Menganalisis internalisasi nilai Islam dalam etika jabatan.	Indikator: Ketepatan penjabaran nilai. Kriteria: Rubrik Partisipasi.	TM: 2x50' TT: 2x60' TMnd: 2x60'	Flipped Classroom, Diskusi	Menyusun paper refleksi tentang Amanah, 'Adl, dan Ihsan.	Internalisasi nilai Islam (Amanah, 'Adl, Ihsan) dalam Etika Jabatan Notaris/PPAT.	5%
10	Sub-CPMK-4: Mengevaluasi pelanggaran	Indikator: Ketepatan analisis kasus etika.	TM: 2x50' TT: 2x60'	Case Method	Analisis Kasus Pelanggaran Etika	Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Notaris (Akta Terbang, Tanpa	5%

	etika Notaris.	Kriteria: Studi Kasus.	TMnd: 2x60'		Notaris (kasus nyata akta terbang).	Kehadiran Penghadap).	
11	Sub-CPMK-5: Menganalisis landasan normatif hukum perikatan Islam.	Indikator: Ketepatan komparasi asas. Kriteria: Rubrik Partisipasi.	TM: 2x50' TT: 2x60' TMnd: 2x60'	Lecture, Discussion	Tugas Mandiri: Tabel perbandingan asas akad vs KUHPerduta.	Filsafat Hukum Perikatan Islam (Akad) vs Asas Hukum Perdata Positif.	5%
12	Sub-CPMK-5: Menganalisis rukun, syarat, dan larangan akad.	Indikator: Kejelian mendeteksi larangan. Kriteria: Penilaian Kelompok.	TM: 2x50' TT: 2x60' TMnd: 2x60'	Case-Based Learning	Menganalisis draf akad dari unsur riba, gharar, maysir.	Rukun, Syarat Akad, dan Larangan dalam Muamalah (Riba, Gharar, Maysir, Zhulm).	5%
13	Sub-CPMK-6: Mengevaluasi keabsahan akta ekonomi syariah.	Indikator: Ketepatan draf/evaluasi. Kriteria: Rubrik Legal Drafting.	TM: 2x50' TT: 2x60' TMnd: 2x60'	Project-Based Learning	Tugas Kelompok: Mengevaluasi draf akta pembiayaan Murabahah bank syariah.	Analisis dan Evaluasi Akta Ekonomi Syariah (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah).	5%
14	Sub-CPMK-7: Mengevaluasi sengketa kenotariatan.	Indikator: Ketepatan analisis sengketa. Kriteria: Presentasi Kelompok.	TM: 2x50' TT: 2x60' TMnd: 2x60'	Case Method	Presentasi hasil analisis sengketa akad syariah di Pengadilan Agama.	Problematika Hukum Kenotariatan Kontemporer: Sengketa Akad & Peran Arbitrase.	5%
15	Sub-CPMK-7: Mengevaluasi Cyber Notary dalam FHI.	Indikator: Ketepatan analisis masalah. Kriteria: Portofolio Tugas.	TM: 2x50' TT: 2x60' TMnd: 2x60'	Discussion, Seminar	Tugas Portofolio: Menyusun naskah analisis legalitas Cyber Notary.	Problematika Hukum Kontemporer: Cyber Notary & Digital Signature.	5%
16	UAS	Ujian Akhir Semester (Esai Pemecahan Kasus) - Mengukur Sub-CPMK 4 s.d. 7.	Evaluasi Sumatif 120 Menit	Ujian Tertulis	Evaluasi Akhir Semester secara mandiri.	Materi UAS: Pertemuan 9 s.d. 15.	20%

9. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

ASPEK PENILAIAN	TEKNIK PENILAIAN	INSTRUMEN PENILAIAN	BOBOT (%)
Pengetahuan & Analisis Kognitif	Tes Tertulis (UTS & UAS) Tes Tertulis Kuis	Lembar Soal UTS & UAS (Esai) Lembar Soal Kuis-1	45% (UTS: 20%, UAS: 20%, Kuis: 5%)
Tugas Terstruktur & Mandiri	Penilaian Portofolio / Kasus	Rubrik Analitik Kasus & Legal Brief	30%
Partisipasi Kelas (Sikap)	Observasi Diskusi Kasus	Rubrik Skala Partisipasi Kelas	20%
Kinerja Unjuk Kerja (Keterampilan)	Unjuk Kerja Presentasi	Rubrik Penilaian Presentasi Kelompok	10%

10. MATERI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) & RUBRIK

Estimasi Waktu: 90 Menit

Sifat Ujian: Buku Terbuka (Open Book) / Analitis-Kritis

Petunjuk: Jawablah seluruh pertanyaan di bawah ini dengan analisis yang tajam, logis, serta terintegrasi antara hukum Islam dan hukum kenotariatan positif!

Soal 1 (Bobot 30%) — Korelasi: CPL 2, CPMK 2, Sub-CPMK 1

Filsafat Hukum Islam (FHI) memiliki epistemologi yang mengintegrasikan wahyu dan akal (integrasi-interkoneksi), berbeda dengan mazhab Filsafat Barat seperti Positivisme Hukum yang memisahkan hukum dari moralitas/agama. Analisislah kontras konseptual kedua mazhab ini! Mengapa pemahaman epistemologi hukum Islam ini sangat krusial bagi seorang calon Notaris di bawah bimbingan kurikulum BudAI UNISSULA dalam menjalankan tugas jabatannya?

Soal 2 (Bobot 35%) — Korelasi: CPL 2, CPMK 2, Sub-CPMK 2

Dalam sengketa bisnis syariah kontemporer, sering kali terjadi kekosongan hukum tertulis (syarat formil/materil yang belum diatur secara detail dalam regulasi positif). Di sinilah peran Notaris dituntut melakukan 'penemuan hukum' (rechtsvinding) ketika menyusun klausula akta. Jelaskan bagaimana metode ijtihad (seperti Maslahah Mursalah dan Sadd adz-Dzari'ah) dapat diterapkan oleh Notaris sebagai instrumen penemuan hukum demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan transaksi?

Soal 3 (Bobot 35%) — Korelasi: CPL 1, CPMK 1, Sub-CPMK 3

Konsep Maqasid Syariah meletakkan Hifdz al-Mal (perlindungan harta benda) sebagai salah satu dari lima pilar utama kemaslahatan umat. Hubungkan konsep Hifdz al-Mal ini dengan fungsi utama jabatan Notaris/PPAT sebagai pembuat akta autentik! Berikan analisis hukum bagaimana akta autentik yang dibuat Notaris dapat mencegah sengketa keperdataan dan memberikan perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan syariah tersebut!

Kriteria dan Rubrik Penilaian UTS:

Dimensi Penilaian	Sangat Baik (80-100)	Baik (70-79)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
Pemahaman Teori Filsafat	Sangat memahami konsep dasar filsafat hukum Islam, sejarah, dan relevansinya secara komprehensif.	Memahami konsep teoretis dengan baik, penjelasan runtut, namun kurang mengaitkan dengan filsafat Barat.	Pemahaman teori bersifat permukaan, banyak deskripsi tanpa analisis mendalam.	Gagal memaparkan teori dasar dengan benar, jawaban keliru atau tidak relevan.
Kedalaman Analisis Kasus	Mampu menganalisis sengketa dan isu hukum dengan pendekatan multi/interdisipliner yang tajam.	Mampu menganalisis isu dengan baik, argumen terarah, namun kurang mengeksplorasi implikasi praktis.	Analisis terbatas, hanya berfokus pada salah satu aspek (hanya syariah atau positif saja).	Analisis sangat lemah, tidak ada korelasi logis antara kasus dan teori.
Integrasi Nilai Islam (BudaI)	Sangat terampil mengintegrasikan dalil syar'i, Maqasid Syariah, dan etika Islam dengan hukum positif.	Mengintegrasikan aspek syariah dengan baik, namun integrasinya masih terasa terpisah.	Hanya menyebutkan istilah syariah/dalil tanpa mengintegrasikannya secara substantif.	Tidak ada integrasi nilai Islam, jawaban murni sekular/positif.
Logika & Kualitas Argumen	Argumen hukum sangat logis, bahasa akademis magister yang matang, sistematis, dan meyakinkan.	Argumen logis, tata bahasa baik dan tertata, runtut, namun penyimpulan kurang tajam.	Argumen kurang konsisten, sistematika penulisan berantakan dan kurang fokus.	Argumen berputar-putar, tidak logis, dan tata bahasa di bawah standar magister.

11. MATERI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) & RUBRIK

Estimasi Waktu: 120 Menit

Sifat Ujian: Analisis Studi Kasus / Take-Home Case Study

Petunjuk: Selesaikan kasus-kasus hukum di bawah ini dengan menyajikan argumentasi akademis setingkat level 8 KKNI/EQF Level 7, sertakan dasar hukum positif dan prinsip syariah!

Soal 1 (Bobot 35%) — Korelasi: CPL 1, CPMK 1, Sub-CPMK 4

Pelanggaran kode etik Notaris seperti 'akta terbang' (menandatangani akta di luar wilayah jabatan atau tanpa kehadiran fisik para pihak/penghadap) marak dibahas (seperti kasus kejahatan mafia tanah Nirina Zubair). Analisislah fenomena ini dari sudut pandang akhlak profesi dalam Filsafat Hukum Islam! Bagaimana internalisasi nilai Amanah (kejujuran/profesionalisme), 'Adl (keadilan), dan Ihsan (kebajikan) dapat mencegah terjadinya malpraktik jabatan Notaris tersebut?

Soal 2 (Bobot 35%) — Korelasi: CPL 2, CPMK 3, Sub-CPMK 5 & 6

Bandingkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPdata) dengan asas Al-Hurriyah (kebebasan berkontrak dalam Islam)! Sebuah bank syariah meminta Notaris membuat akta pembiayaan Murabahah. Di dalam draf akta tersebut, bank memasukkan klausul denda keterlambatan (ta'zir/ganti rugi) yang

bersifat akumulatif dan berlipat-lipat tanpa batas kemaslahatan, yang menyerupai bunga (riba).
Evaluasilah klausul tersebut berdasarkan Filsafat Perikatan Islam! Rumuskan langkah preventif dan klausul alternatif yang amanah dan sharia-compliant bagi para pihak!

Soal 3 (Bobot 30%) — Korelasi: CPL 2, CPMK 3, Sub-CPMK 7

Perkembangan era digital memicu tuntutan penerapan Cyber Notary (seperti penandatanganan akta secara elektronik dan e-minutes). Namun, UU Jabatan Notaris masih mensyaratkan pembacaan akta secara fisik di hadapan penghadap. Evaluasilah urgensi penerapan Cyber Notary di Indonesia dengan menggunakan teori Masalah Mursalah! Apakah digitalisasi ini lebih membawa kemaslahatan (jalb al-maslahah) atau justru membuka ruang kemudharatan (dar'u al-mafasid) baru?

Kriteria dan Rubrik Penilaian UAS:

Dimensi Penilaian	Sangat Baik (80-100)	Baik (70-79)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
Pemahaman Teori Filsafat	Sangat memahami konsep dasar filsafat hukum Islam, sejarah, dan relevansinya secara komprehensif.	Memahami konsep teoretis dengan baik, penjelasan runtut, namun kurang mengaitkan dengan filsafat Barat.	Pemahaman teori bersifat permukaan, banyak deskripsi tanpa analisis mendalam.	Gagal memaparkan teori dasar dengan benar, jawaban keliru atau tidak relevan.
Kedalaman Analisis Kasus	Mampu menganalisis sengketa dan isu hukum dengan pendekatan multi/interdisipliner yang tajam.	Mampu menganalisis isu dengan baik, argumen terarah, namun kurang mengeksplorasi implikasi praktis.	Analisis terbatas, hanya berfokus pada salah satu aspek (hanya syariah atau positif saja).	Analisis sangat lemah, tidak ada korelasi logis antara kasus dan teori.
Integrasi Nilai Islam (BudaI)	Sangat terampil mengintegrasikan dalil syar'i, Maqasid Syariah, dan etika Islam dengan hukum positif.	Mengintegrasikan aspek syariah dengan baik, namun integrasinya masih terasa terpisah.	Hanya menyebutkan istilah syariah/dalil tanpa mengintegrasikannya secara substantif.	Tidak ada integrasi nilai Islam, jawaban murni sekular/positif.
Logika & Kualitas Argumen	Argumen hukum sangat logis, bahasa akademis magister yang matang, sistematis, dan meyakinkan.	Argumen logis, tata bahasa baik dan tertata, runtut, namun penyimpulan kurang tajam.	Argumen kurang konsisten, sistematika penulisan berantakan dan kurang fokus.	Argumen berputar-putar, tidak logis, dan tata bahasa di bawah standar magister.

12. MATERI KUIS (KUIS-1 SEMESTER) & RUBRIK

Estimasi Waktu: 30 Menit

Format: Esai Singkat (Short Answer Conceptual)

Petunjuk: Jelaskan konsep-konsep di bawah ini secara ringkas, padat, dan tepat!

Soal 1 (Bobot 50%) — Korelasi: CPL 2, CPMK 2, Sub-CPMK 1 & 2

Dalam Filsafat Hukum Islam, terdapat perbedaan mendasar antara istilah Syariah, Fikih, dan Qanun. Jelaskan perbedaan ketiga istilah tersebut secara ontologis dan epistemologis, serta berikan contoh konkretnya dalam hukum perdata syariah nasional!

Soal 2 (Bobot 50%) — Korelasi: CPL 1, CPMK 1, Sub-CPMK 4

Setiap Notaris wajib mematuhi ketentuan 'kewajiban ingkar Notaris' (menolak memberikan kesaksian demi kerahasiaan minuta akta klien). Hubungkan kewajiban ingkar Notaris ini dengan nilai moral Islam, khususnya prinsip Hifdz al-Amanah (menjaga amanah/rahasia) dan Hifdz al-Mal (perlindungan harta/kepentingan klien)! Mengapa membocorkan rahasia akta klien dinilai sebagai pelanggaran etika dan dosa sosial?

Kriteria dan Rubrik Penilaian Kuis-1:

Kriteria Penilaian	Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Kurang (<70)
Ketepatan Konsep	Penjelasan konsep sangat tepat, tajam, didukung literatur mutakhir, dan contoh sangat konkret.	Penjelasan konsep benar secara umum, penjelasan runtut, contoh cukup relevan.	Penjelasan membingungkan, banyak kesalahan pemahaman konsep, tidak ada contoh.
Dukungan Argumentasi	Argumen rasional, didukung dalil hukum syar'i (Amanah, Maqasid) and regulasi positif secara serasi.	Argumen rasional, didukung dasar hukum syariah atau positif secara terpisah.	Argumen sangat lemah, murni opini subjektif tanpa dasar hukum Islam atau positif.
Sistematika & Tata Bahasa	Jawaban ditulis secara sistematis, bahasa Indonesia akademis yang baku, lugas, and mudah dipahami.	Jawaban teratur, bahasa komunikatif dan benar, penyimpulan memadai.	Jawaban sangat tidak teratur, bahasa tidak baku, sulit dipahami dan ambigu.

Semarang, 22 Agustus 2026
Assessor Akreditasi & Tim Kurikulum

(Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.)
Dekan FH UNISSULA